

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4040/2535

กองทัพเรือ
พลเรือโท อำพล สิงห์ณรงค์

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420

ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยรทธาการทหาร พ.ศ. 2525 ข้อ 171 ข้อ 19.2.3 ข้อ 21.3 สรุปความว่า การเก็บรักษารถประจำตำแหน่งให้อยู่ในความควบคุมและความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับรถประจำตำแหน่งตามระเบียบดังกล่าวมุ่งประสงค์ให้ผู้รับรถประจำตำแหน่งรับผิดชอบเฉพาะการกระทำของตนเองหรือตามคำสั่งของตนเองเท่านั้น จำเลยรับรถประจำตำแหน่งจากกองทัพเรือโจทก์มาใช้แต่จำเลยไม่ได้ทำละเมิดต่อโจทก์และไม่มีกฎหมายให้รับผิดชอบร่วมกับผู้อื่นเป็นพิเศษ การที่พลขับรถประจำตำแหน่งลักรถประจำตำแหน่งขับไปและเกิดอุบัติเหตุทำให้รถเสียหาย จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบร่วมกับพลขับรถประจำตำแหน่ง

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยมีตำแหน่งเป็นรองผู้บัญชาการสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูงและเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือได้รับรถประจำตำแหน่ง 1 คัน เป็นรถนั่งส่วนบุคคลยี่ห้อดัคสันหมายเลขทะเบียน 6 ง-8743 กรุงเทพมหานคร จากโจทก์ จำเลยมีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบต่อรถประจำตำแหน่ง ตามระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยรทธาการทหาร พ.ศ. 2525 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2525

จำเลยครอบครองและใช้รถประจำตำแหน่งด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่อมิได้
ควบคุมดูแลเอาใจใส่ระมัดระวังรักษารถประจำตำแหน่งตามสมควรแก่หน้าที่ โดย
จำเลยปล่อยให้พลทหารมรุต อุทัยชลานนท์ ซึ่งเป็นพลขับรถประจำตำแหน่งของ
จำเลยขับรถประจำตำแหน่งไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตนที่ต่างจังหวัดโดยผลการและ
ขับด้วยความเร็วสูงโดยความประมาทเป็นเหตุให้รถประจำตำแหน่งเสียหลักเฉล
เข้าชนราวเหล็กกันทางโค้งรถได้รับความเสียหายและมีบุคคลอื่นถ่อหรือขึ้นส่วนและ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ของรถไป เป็นเหตุให้โจทก์ได้รับความเสียหายต้องซ่อมแซมรถคันดัง
กล่าวรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 76,330 บาท จำเลยจะต้องรับผิดชอบในความเสียหาย
เนื่องจากจำเลยไม่ได้ควบคุมดูแลรถประจำตำแหน่งให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
กลาโหมว่าด้วยรถราชการทหาร พ.ศ. 2525 ขอให้จำเลยชำระค่าเสียหายให้โจทก์
พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า พลทหารมรุตได้ลักลอบรถประจำตำแหน่งดังกล่าวไปโดยทุจริต
ขับไปยังจังหวัดจันทบุรี จึงได้เกิดอุบัติเหตุและได้นำรถไปให้นายสุรินทร์ มาเมืองปัก
เจ้าของอุธรณ์เซอร์วิสจังหวัดจันทบุรี ซ่อมโดยผลการ แต่นายสุรินทร์กลับรื้อขึ้น
ส่วนอุปกรณ์ต่าง ๆ ไป ความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ใช่ความประมาทเลินเล่อของจำเลย
แต่เป็นความประมาทเลินเล่อของพลทหารมรุตซึ่งโจทก์เป็นผู้คัดเลือกให้จำเลย ขอ
ให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนโจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังยุติได้ตามที่โจทก์จำเลยนำเสนอรับกันว่า
โจทก์เป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.
2503 ขณะเกิดเหตุพลเรือเอกธาดา ดิษฐบรรจงเป็นผู้บัญชาการทหารเรือ จำเลย
สังกัดสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูงตำแหน่งรองผู้บัญชาการ เมื่อประมาณเดือน

ตุลาคม 2525 โจทก์ให้รถประจำตำแหน่งแก่จำเลย 1 คัน เป็นรถนั่งส่วนบุคคลยี่ห้อ ดัทสันหมายเลขทะเบียน 6 ง-8743 กรุงเทพมหานคร โดยให้ใช้ในทางราชการตามระเบียบของกระทรวงกลาโหมว่าด้วยรถราชการทหาร พ.ศ. 2525 เอกสารหมาย จ.1 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2527 เวลา 19.30 นาฬิกาจำเลยได้ใช้รถประจำตำแหน่งไปในงานเลี้ยงที่โรงแรมไฮแอทเซ็นทรัลพลาซ่า มีพลทหารมรัดเป็นพลขับ ในระหว่างรับประทานอาหาร พลทหารมรัดได้นำรถประจำตำแหน่งของจำเลยไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวโดยขับไปจังหวัดจันทบุรีระหว่างทางประสบอุบัติเหตุรถได้รับความเสียหาย 76,330 บาท

ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า จำเลยได้ทำละเมิดต่อโจทก์หรือไม่ เห็นว่า เมื่อพลทหารมรัดพลขับได้พาารถของโจทก์ไปโดยผลการ โดยที่จำเลยไม่ได้รู้เห็นยินยอม ทั้ง ๆ ที่เป็นหน้าที่ของพลทหารมรัดที่จะต้องดูแลรักษารถ การที่จำเลยมอบให้พลทหารมรัดดูแลรักษารถเป็นเรื่องที่ปกติคนทั่ว ๆ ไปปฏิบัติเช่นนั้นอยู่แล้ว จำเลยจึงไม่ได้ประมาทเลินเล่อแต่ประการใด โจทก์ฎีกาอ้างเหตุว่า จำเลยไม่ทราบประวัติของพลทหารมรัดมาก่อน ควรที่จะใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งไม่ควรปล่อยปละละเลยให้พลทหารมรัดครอบครองรถประจำตำแหน่งโดยลำพังโดยไม่สอดส่องควบคุมใกล้ชิดในพฤติการณ์เช่นในวันเกิดเหตุ ก่อนที่จำเลยจะขึ้นไปร่วมงานเลี้ยงจำเลยควรตรวจดูว่า พลทหารมรัดได้นำรถไปจอดเรียบร้อยแล้วและควรเก็บกุญแจรถมาไว้กับจำเลยเสียเองด้วย แต่จำเลยหากระทำไม่แสดงว่าจำเลยประมาทเลินเล่อ เห็นว่า โจทก์เป็นผู้จัดหาพลทหารมรัดพลขับให้จำเลย การเลือกเฟ้นพลขับเป็นหน้าที่ของโจทก์ และปรากฏตามคำเบิกความของจำเลยว่า พลทหารมรัดเพิ่งมาอยู่กับจำเลยเพียง 14 วัน เท่านั้น ก่อนเกิดเหตุจำเลยใช้งานพลทหารมรัดเฉพาะในเวลากลางวันไม่เคยใช้ในเวลากลางคืน เพิ่งใช้ให้ขับรถในเวลากลางคืนเป็นครั้งแรก ก็เกิดเหตุ ดังนั้นจำเลยยังไม่ทันสังเกตอุปนิสัยและความประพฤติของพลขับ การที่โจทก์ว่า จำเลยควรเรียกเก็บกุญแจรถจากพลขับนั้นเป็นเรื่องที่พลขับมี

เหตุที่ไม่น่าไว้วางใจมาก่อนเช่นเคยนำรถไปใช้โดยพลการ แต่พลทหารมรตก็ไม่เคยประพฤติดังนั้นอีกประการหนึ่ง หากจำเลยเก็บรักษาอาวุธไว้เอง หากเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงเก็บรถหรือเหตุอย่างอื่นที่เป็นอันตรายต่อรถพลขับก็ไม่อาจขับรถหลบหนีไปได้ทันอาจเกิดความเสียหายขึ้นได้อีก จำเลยจึงหาต้องใช้ความระมัดระวังมากถึงเพียงนั้นไม่ โจทก์ฎีกาอีกประการหนึ่งว่า ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยรถราชการทหาร พ.ศ. 2525 ข้อ 17.1 ข้อ 19.2.3 ข้อ 21.3 สรุปความว่า การเก็บรักษารถประจำตำแหน่งให้อยู่ในความควบคุมและความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับรถประจำตำแหน่ง ทั้งจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่รถประจำตำแหน่ง ระเบียบดังกล่าวเห็นได้ชัดว่า หากความเสียหายเกิดแก่รถประจำตำแหน่งไม่ว่ากรณีใด หากมิใช่เนื่องมาจากสภาพของรถและการใช้งานแล้ว ผู้รับรถประจำตำแหน่งต้องรับผิดชอบ เห็นว่าตามระเบียบดังกล่าวมุ่งประสงค์ให้ผู้รับรถประจำตำแหน่งรับผิดชอบเฉพาะการกระทำของตนเองหรือตามคำสั่งของตนเองเท่านั้น ซึ่งเป็นไปตามหลักความรับผิดชอบละเมิดว่า บุคคลจะต้องรับผิดชอบละเมิดต่อเมื่อตนเองได้กระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น หรือมีกฎหมายบัญญัติให้บุคคลใดรับผิดชอบร่วมกับผู้อื่นโดยชัดแจ้ง เช่น ตัวการต้องรับผิดชอบร่วมกับตัวแทน นายจ้างต้องรับผิดชอบร่วมกับลูกจ้าง เป็นต้น เมื่อจำเลยไม่ได้ทำละเมิดและไม่มีกฎหมายให้รับผิดชอบร่วมกับผู้อื่นเป็นพิเศษ จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบร่วมกับพลทหารมรตที่ศาลอุทธรณ์พิพากษามาต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา"

พิพากษายืน

(สมปอง เสนเนียม-อัมพร เดชศิริ-วิฑูรย์ สุทธิประภา)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ